

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2499

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הפחתת מס רווחי הון), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 88 1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 88 –

(1) אחרי ההגדרה "מועד השינוי" יבוא:

"מועד ההפחתה" – ט' בניסן התשפ"ג (31 במרץ 2023); "

(2) אחרי ההגדרה "רווח הון ריאלי לאחר המועד הקובע ועד למועד השינוי" יבוא:

"רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי ועד למועד ההפחתה" – רווח הון ריאלי, כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שממועד השינוי או מיום הרכישה, לפי המאוחר, עד ליום שקדם למועד ההפחתה, לבין התקופה שמיום הרכישה עד ליום המכירה; שר האוצר רשאי לקבוע כללים לעיגול התקופות האמורות;

"יתרת רווח הון ריאלי לאחר מועד ההפחתה" – ההפרש שבין רווח הון ריאלי לבין הסכום המתקבל מצירוף רווח הון ריאלי עד המועד הקובע, רווח הון ריאלי לאחר המועד הקובע ועד למועד השינוי ורווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי ועד למועד ההפחתה; "

(3) ההגדרה "יתרת רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי" – תימחק.

תיקון סעיף 91 2. בסעיף 91 –

(1) בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (1), במקום "25%" יבוא "12%";

(ב) בפסקה (2), במקום "30%" יבוא "18%";

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש מס' 6, עמ' 120.

(ג) בפסקה (3), במקום "15% יבוא" "7%", ובמקום "20% יבוא" "10%";

(2) בסעיף קטן (ב1)(1) –

(א) אחרי פסקת משנה (א)(2) יבוא:

"(א2) על רווח ההון הריאלי לאחר מועד השינוי ועד למועד ההפחתה – כאמור בסעיף 121 בשיעור שלא יעלה על 25%, ואולם אם מתקיים האמור בסעיף קטן (ב)(2) – בשיעור שלא יעלה על 30%, ובהתקיים האמור בסעיף קטן (ב)(3) – כאמור בסעיף 121 בשיעור שלא יעלה על 15%, או על 20% לעניין בעל מניות מהותי";

(ב) בפסקת משנה (א)(3), במקום "מועד השינוי" יבוא "מועד ההפחתה";

(ג) בפסקת משנה (ב), במקום "למועד השינוי" יבוא "למועד השינוי, רווח ההון הריאלי לאחר מועד השינוי ועד למועד ההפחתה", במקום "מועד השינוי" יבוא "מועד ההפחתה", ובמקום "פסקת משנה (א)(2)" יבוא "פסקת משנה (א)(2), (א2)".

(3) בסעיף קטן (ה)(2)(א), במקום "יתרת רווח ההון הריאלי לאחר מועד השינוי" יבוא "רווח ההון הריאלי לאחר מועד השינוי ועד למועד ההפחתה, יתרת רווח ההון הריאלי לאחר מועד ההפחתה".

דברי הסבר

מס רווח הון מוטל על רווחים של יחיד או של חבר בני אדם. בעבר שיעור המס על רווח הון ריאלי עמד על 15%. לאחר מכן, בשנת 2006, הועלה המס לשיעור של 20%, ובעקבות המחאה החברתית ודו"ח ועדת טרכטנברג הועלה שוב, בשנת 2012, לשיעור של 25%. לפי מחקר "מיסוי רווחי ההון בישראל והשפעתו על תמחור הנכסים הפיננסיים ועל גביית המס" שנערך על ידי בנק ישראל בשנת 2019, המס משפיע על החלטות הנוגעות לאופן ההשקעה בהון: ככל שהמס עולה, הציבור עלול לצמצם את השקעותיו וחסכוניותו, או להעבירם לאפיקי השקעה אחרים הפטורים ממס, כך שהעלאה בשיעור המס לא תביא בהכרח לעלייה בהכנסות המדינה.

לאורך השנים, נמנו מספר חסרונות למס רווח הון גבוה ביניהם, כפי שצוין, השקעה באפיקי הכנסה אחרים או צמצום ההשקעות והחסכוניות ביחס לצריכה. לפיכך, מוצע להפחית את מס רווח ההון לשיעור של 12% ליחיד (במקום 25% כפי הנהוג כיום) ולשיעור של 18% עבור בעל מניות מהותי המחזיק למעלה מ-10% ממניות החברה (במקום 30% כפי הנהוג כיום).

כן מוצע להפחית את מס רווח ההון במכירת איגרת חוב, נייר ערך, מילווה או הלוואה שאינם צמודים למדד, לשיעור של 7% ליחיד (במקום 15% הנהוג כיום), ולשיעור של 10% לעניין בעל מניות מהותי (במקום 20% הנהוג כיום).

כן מוצע להסדיר הוראות מעבר כך שההפחתה המוצעת בשיעור רווח ההון תחול על רווחי הון שייצברו החל ממועד ההפחתה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אתי חוה עטייה (פ/1395/24).

הצעת החוק זהה לפ/1395/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)